

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
יוסף עטאונה

1898/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (חיוב שיווק פוליסה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 8א 1. בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970¹, אחרי סעיף 8 יבוא :

"שיווק פוליסה על 8א. מבטח יתקשר עם סוכן ביטוח שביקש זאת לעניין ידי סוכן ביטוח שיווק פוליסה לפי פקודה זו, בשיעור שלא יפחת מ-25% מהפוליסות הנמכרות על ידי סוכן הביטוח; בסעיף זה, "סוכן ביטוח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981²."

דבר ה ס ב ר

על פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970, כל אדם שמשתמש ברכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה–1975 מחויב לרכוש ביטוח חובה. ביטוח חובה זה, כאמור בפקודה, מבטח את המשתמשים ברכב, הנוסעים בו וכן הולכי רגל אשר נפגעו כתוצאה מתאונת דרכים שבה היה מעורב הרכב, בכל הנוגע לנזקי הגוף שנגרמו להם ללא שאלת האשם. כאמור, לבעל הרכב אין שיקול דעת והוא מחויב ברכישת ביטוח על פי הפקודה. נסיעה ברכב מנועי ללא ביטוח חובה היא עבירה פלילית. חברות הביטוח משווקות את פוליסות ביטוח החובה באמצעות גורמים משווקים מטעמם, לרבות סוכני ביטוח מורשים על פי חוק. בענף שיווק הביטוח קיימת תופעה לפיה סוכני ביטוח נחסמים משיווק ביטוח חובה למבוטחים לנוכח היקף התביעות בהן היו מעורבים מבוטחים. חשוב להדגיש כי המבוטחים עצמם, אשר בעטיים נחסם הסוכן משיווק פוליסות חובה אלו, אינם נפגעים הואיל והם רוכשים את הפוליסה אצל סוכן ביטוח אחר. הסוכן נותר ללא פרנסה חרף העובדה שאין מדובר במעשה התלוי בו כלל.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320.
² ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

יש להוסיף כי מדובר בחובת ביטוח מנדטורי במדינת ישראל, ומוטלת חובה לתת הזדמנות שווה במחיר ובהנגשת הכלים לכל אזרח במדינה ללא קשר למוצאו או דתו לקיים את החוק במידה שוויונית. הצעה זו מטרתה להוביל להענקת הזדמנות שווה לכל אזרח לרכוש ביטוח חובה בכל מקום במדינה ולעצור את הסנקציה המוטלת על סוכני הביטוח ללא הצדקה, הואיל ומדובר על פוליסה מחויבת על פי דין ואין לאפשר לחברות הביטוח להימנע מפעילות עם הגורם המשווק, לנוכח העובדה כי מבוטחיו היו מעורבים בתאונות דרכים.

על מנת לאזן בין טענות חברות הביטוח ביחס להיקף תביעות רב של סוכני ביטוח באופן המונע את המשך פעילותן ולמנוע אפליה בבחירת בעלי הרשיון הפועלים מולם, מוצע שחברת ביטוח תהיה מחויבת לאפשר התקשרות עם סוכן ביטוח בשיעור מינימלי של 25% מהיקף מכירות פוליסות ביטוח החובה ברשותו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/2975/24), על ידי חבר הכנסת מנסור עבאס וקבוצת חברי הכנסת (פ/3707/24) ועל ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/3899/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/137/25), על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/351/25) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1237/25).

הצעת החוק זהה לפ/1237/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)